

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

SCHEMA DI CONTRATTO

Stazione appaltante VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS Spa

RUP: Adrian Dragos Trofin

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Appalto specifico nell'ambito del SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Contratto di Appalto Specifico per l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione

CIG _____

TRA

Venezia Informatica e Sistemi - Venis S.p.A., società assoggettata a direzione e coordinamento da parte del Comune di Venezia, con sede legale in Venezia e domiciliata ai fini del presente atto in Venezia, San Marco 4934, capitale sociale Euro 1.549.500,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia al n. 02396850279, REA 214409 di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 02396850279, in persona del Direttore Generale dott. Marco Bettini, giusti poteri allo stesso conferiti dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 novembre 2020, come da rep. N. 115.113 notaio Carlo Candiani (nel seguito per brevità anche ?Venis? o ?Stazione Appaltante?);

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. REA _____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, in persona di _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche ? _____ ? o ?Aggiudicatario? o ?Affidatario?);

PREMESSO CHE

In data xx/03/2026 con determina dirigenziale rep. n. 60/2026/DCG del 03/03/2026 è stata indetta da Venis S.p.a., nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per

L'informatica e le telecomunicazioni ID 2681, la procedura avente ad oggetto l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare e i criteri di selezione degli offerenti e delle offerte;

in data _____ la Stazione Appaltante ha inviato la Lettera d'invito agli operatori economici ammessi allo SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681, categoria merceologica Storage ? CPV 30236000-2;

ad esito della procedura di gara è stata selezionata l'offerta presentata dall'Affidatario;

in data _____ la Stazione Appaltante ha comunicato all'Affidatario l'aggiudicazione della procedura;

L'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di euro _____, (euro _____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Premesse ed allegati

Le premesse di cui sopra e gli atti e documenti richiamati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono in particolare parte integrale e sostanziale del presente Contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato d'Oneri e l'Offerta Economica presentata dall'Affidatario.

Oggetto del Contratto

Venis S.p.A., come sopra rappresentata, affida a _____, che a mezzo del suddetto rappresentante accetta e assume, l'appalto specifico avente ad oggetto l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware così come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato d'onori e nei relativi Allegati, che l'Affidatario dichiara di conoscere bene e di accettare.

Periodo di valenza contrattuale

Le attività oggetto del presente Contratto verranno svolte con le modalità e le tempistiche indicate nel Capitolato d'onori e nel Capitolato Speciale.

Condizioni economiche

Le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto saranno eseguite ai seguenti prezzi, espressi in euro al netto di IVA:

Importo complessivo euro _____, (euro _____/____).

I prezzi indicati sono comprensivi di ogni costo ed onere, e tutto quanto indicato nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati, nonché nell'Offerta prezzi unitari trasmessa unitamente all'offerta economica in sede di gara, esclusa la sola I.V.A.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del prodotto superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice PPS (Prezzi alla produzione dei servizi), relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", individuato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, pubblicato trimestralmente da ISTAT.

Modalità di svolgimento dell'appalto

Le forniture dovranno essere effettuate nei termini e nelle modalità normate dal Capitolato Speciale d'appalto e dal Capitolato D'oneri.

Fatturazione, termini e modalità di pagamento

Il soggetto affidatario, nei termini di legge, provvederà ad emettere regolare fattura, indicando:

numero d'ordine e riferimenti del presente contratto (protocollo _____);

numero CIG _____;

oggetto dell'affidamento.

La fatturazione avverrà successivamente alla fornitura iniziale delle licenze Cynet 360 Elite + con cadenza annuale anticipata, ogni fattura sarà pari ad 1/3 (un terzo) dell'importo complessivo offerto a seguito di positiva verifica funzionale.

La Stazione Appaltante liquiderà le fatture a 30 giorni data fattura fine mese, mediante mandati bancari.

Referente della Stazione Appaltante

Il Responsabile Unico del presente Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 36/2023, il signor Adrian Dragos Trofin, email: venis@venis.it e/o protocollo@pec.venis.it Telefono 0412744800.

Il Direttore dell'esecuzione per Venis è il sig. _____.

Penalità e risoluzione del contratto

In caso di mancata osservanza da parte dell'affidataria delle norme contenute nel Capitolato d'oneri e nel Capitolato Speciale d'appalto per ritardi e/o inadempienze, saranno applicate le penali indicate nei documenti di gara che si intendono conosciute ed accettate da parte della società affidataria.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle citate penali.

È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Clausola risolutiva espressa

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile senza alcun termine di preavviso, previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, e salva la facoltà di esecuzione in danno, nei seguenti casi:

fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo, o qualsiasi altra causa equivalente intervenuta a carico dell'aggiudicatario;

cessione anche parziale del contratto a terzi;

cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta di Venis;

sospensione ingiustificata delle attività contrattuali come specificato nel presente Capitolato;

negligenza o frode;

mancato rispetto reiterato degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;

successiva individuazione di cause interdittive ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge n. 120/2020 e s.m.i. In tale caso Venis recederà dal contratto immediatamente e automaticamente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

in tutti gli altri casi espressamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto come ipotesi di risoluzione del contratto.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.

L'appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, si impegna a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia Venis S.p.A. che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si impegna ad inviare a Venis S.p.A., tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere a Venis S.p.A. di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, sia dall'appaltatore che dal subappaltatore/subcontraente, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, ferma la facoltà di Venis S.p.A. di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

Spese di contratto, imposte, tasse

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

L'imposta di bollo è stata assolta in data gg/mm/2025 mediante versamento da parte del soggetto affidatario con modello di pagamento F24 oppure mediante _____.

Ai fini fiscali il presente contratto è soggetto a imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986;

Controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione di cui agli art. 206 e 208 del Codice degli Appalti saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Venezia, con esclusione della competenza arbitrale.

Altre clausole specifiche

Per quanto non espressamente indicato, le modalità dell'appalto saranno regolate secondo le condizioni fissate rispettivamente nei seguenti documenti che l'impresa dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

Capitolato d'Oneri e relativi allegati;

Capitolato Speciale d'Appalto;

offerta del gg/mm/aaaa.

Informativa Privacy

Titolare del trattamento è Venis SpA, nella persona del legale rappresentante, con sede legale in Venezia ? Palazzo Ziani San Marco 4934.

VENIS spa L'AFFIDATARIA

Direttore Generale

Legale rappresentante

Dott. Marco Bettini

Si dichiara altresì di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341/1342 C.c., i seguenti articoli: Art. 8 Penalità; Art. 9 Clausola risolutiva espressa; Art. 11 Spese di contratto, imposte, tasse; Art. 12 Controversie; Art. 13 Altre clausole

specifiche.

L?AFFIDATARIA

Legale rappresentante

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l?acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell?ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l?informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Schema di Contratto d?Appalto Specifico

Pagina 3 di 6

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l?acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell?ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l?informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Schema di Contratto d?Appalto Specifico

Pagina 2 di 11